mts Medizintechnische
Servicegesellschaft mbH

Vertrag

Nr. AN16060031 vom 9. Juni 2016

zwischen

MTS Medizintechnische Servicegesellschaft mbH
Zechenstraße 3a

45772 Marl

(Auftragnehmer)

und

Krankenhaus Nordwest GmbH
Abteilung Medizintechnik
z.H. Herr Savabi
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt am Main

(Auftraggeber)

Vollwartungsvertrag Tomosynthese-System Giotto-Tomo

1. Anlagenbestand

Wie im Angebot Nr. AN16050017 vom 09.05.2016 beschrieben

Preis 11.000,00 € pro Jahr im zweiten Betriebsjahr
Preis 22.000,00 € pro Jahr ab dem dritten Betriebsjahr

2. Hinweise zur Wartung

- Wartungsleistungen
  Die Wartungsleistungen richten sich nach der jeweils aktuellen Herstellerdokumentation und umfasst im wesentlichen folgende Punkte
  - Beschriftung / Warnschilder
  - Anzeige-, Bedienelemente
  - Prüfung Not-Aus-Abschaltung
  - Strahlenschutzelemente
  - Mechanische Komponenten
  - Elektrische Komponenten
  - Prüfung der elektrischen Sicherheit
  - Funktionsprüfung
  - Prüfkörperaufnahmen
- Die Wartung wird einmal pro Jahr ausgeführt
- Zur Ausführung der Wartungsleistungen muss das Röntgensystem in der Zeit von 8.15 Uhr bis 16.45 Uhr an dem vereinbarten Termin dem Auftragnehmer zur Verfügung stehen
- Sollten während der Arbeiten Mängel an der vorhandenen Röntgeneinrichtung festgestellt werden, so werden diese nach Rücksprache mit Ihnen beseitigt.
- Prüfungen und Abnahmen der Dokumentationseinrichtungen usw. sind Sache des Betreibers, und müssen zum Zeitpunkt des Wartungsabschlusses beendet sein, damit die erforderlichen Prüfkörperaufnahmen durchgeführt werden können
- Die für die Wartungsarbeiten erforderliche technische Dokumentation (inkl. Software, Adapter), die Wartungsprotokolle der letzten Jahre, sowie die Serviceberichte, die den Austausch sicherheitsrelevanter Bauteile be-

Telefon 02365 - 503390
Telefax 02365 - 5033920
E-Mail service@mts-med.com
Web: www.mts-med.com

Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 6060
USt-Id. Nr. DE127126366
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Andreas Hoffmann

Volksbank Marl – Recklinghausen eG
BLZ 42661008 Konto 5379999500
IBAN DE55426610085379999500
BIC GENODEM1MRL

Sparkasse Vest Recklinghausen
BLZ 426 501 50 Konto 26 401
IBAN DE02426501500000026401
SWIFT WELA DE D1 REK

treffen, sind vom Auftraggeber für den Zeitraum der Arbeiten dem Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen. Die Beurteilung erfolgt ausschließlich nach den zur Verfügung gestellten Dokumentationen

3. Hinweise zum Service

- Serviceleistungen
  - Beseitigung von Störungen, die durch natürlichen Verschleiß entstanden sind
  - Lieferung der erforderlichen Ersatzteile, dazu gehören Vakuumteile, Strahler und Detektor
  - CDMAM-Prüfung nach der Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL,Stand 23.06.2014) Zukünftige gesetzliche Anforderungen gehören nicht zum Leistungsumfang
  - Jährliche Konstanzprüfung nach der Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL, Stand 23.06.2014) Zukünftige gesetzliche Anforderungen gehören nicht zum Leistungsumfang
  - Installation der vom Hersteller IMS bereitgestellten Software-Updates
  - Detektor-Kalibrierung Tomosynthese-System Giotto-Tomo Class nach der Spezifikation PAS-1054 und der Qualitätssicherungs-Richtlinie (QS-RL, Stand 23.06.2014)
- Der Auftraggeber stellt die zu reparierenden Systeme nach Terminabsprache mit der MTS GmbH zur Verfügung. Wenn der Termin nicht eingehalten werden kann, wird der Auftraggeber die MTS GmbH umgehend benachrichtigen
- Die für den Service erforderliche technische Dokumentation (inkl. Software, Adapter) ist vom Auftraggeber für den Zeitraum der Servicearbeiten dem Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen
- Folgende Zusatzleistungen und -lieferungen sind in diesem Vertrag nicht enthalten und werden zusätzlich in Rechnung gestellt:
  - Zubehör- und Verbrauchsmaterial
  - Befundungs- und Betrachtungsmonitore
  - Beseitigung von Schäden/Störungen, die nicht durch natürlichen Verschleiß entstanden sind, wie z.B. äußere Einwirkung, unsachgemäße Handhabung, Brand, Überschwemmung, Fahrlässigkeit, Explosion, Kurzschluss usw.
  - Unsachgemäße Handhabung und Bedienungsfehler durch das Auftraggeber-Personal
  - Technische Änderungen, Ergänzungen, Montagen, Demontagen, Entsorgungen
  - Von der MTS GmbH nicht zu vertretende Wartezeiten und Leistungen außerhalb der Geschäftszeiten der MTS GmbH
  - Maßnahmen zur Qualitätssicherung (Konstanzprüfung)
- Sofern in der Produktinformation keine Fristen festgelegt sind, halten wir Ersatz für Verschleißteile und häufig zur Instandsetzung nachgefragter Teile (Ersatzteile) für einen angemessenen Zeitraum verfügbar, sofern nicht in besonderen Fällen (z.B. bei Auslauf von IT-Komponenten) und nach Verjährung der Sachmängelansprüche unsere Bezugsquelle ausfällt. Als Ersatzteile können wir erforderlichenfalls auch geprüfte Gebrauchtteile oder an deren Stelle andere funktionserhaltende technische Lösungen anbieten.

4. Allgemeines

- Nach schriftlicher Bestätigung dieses Angebotes besteht der Auftrag für die Durchführung für 1 (ein) Jahr
- Sollte der Auftrag nicht fristgerecht 3 (drei) Monate zum Quartalsende schriftlich gekündigt werden, verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr
- Die Berechnung des Vertragspreises erfolgt zu Beginn des Vertragsjahres. Preiserhöhungen werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt
- Der Vertragspreis gilt für eine in der praktischen Anwendung übliche Nutzung des Systems
- Bei überfälligen Rechnungen ist der Auftragnehmer berechtigt die Ausführung seiner Pflichten zu verweigern
- Etwaige vom Hersteller vorgenommene technische Änderungen behalten wir uns vor.
- Außerdem gelten unsere beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen", ohne die darin genannten "Besonderen Gewährleistungsbedingungen für Vakuumartikel"

Ausführungstermin:	nach Terminvereinbarung
Zahlungsbedingungen:	100% zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug

9. Juni 2016

Marl, 30.06.2016
Ort, Datum

Auftragnehmer

mts Medizintechnische Servicegesellschaft mbH
Zechenstraße 3 a
45772 Marl
Telefon 0 23 65/60 33 00

Frankfurt am Main, 22.6.16
Ort, Datum

Auftraggeber

(Tobias Gottschalk)
Geschäftsführer

i.V.
(Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
STEINBACHER HOHL 2-26, 60488 FRANKFURT/M.

mts *Medizintechnische*
Servicegesellschaft mbH

mts GmbH • Zechenstraße 3a • 45772 Marl

Krankenhaus Nordwest GmbH
Beschaffungsmanagement
z.H. Herr Hauer
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt am Main

Ihr Zeichen: **Unser Zeichen:** K16070023 **Projekt:** 00272 01WV **1. Juli 2016**

Vollwartungsvertrag Nr.: AN16060031 vom 09.06.2016
Ihr Schreiben vom 27.06.2016

Sehr geehrter Herr Hauer,

bezugnehmend auf Ihr vorgeanntes Schreiben vom 27.06.2016 übersenden wir Ihnen beiliegend ein Exemplar des von uns unterzeichneten Vollwartungsvertrages Nr. AN16060031 vom 09.06.2016. Das zweite Exemplar haben wir zu unseren Unterlagen genommen.

Bei eventuellen Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Hauses jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

MTS Medizintechnische
Servicegesellschaft mbH

Ragnar Völker

Telefon 02365 - 503390
Telefax 02365 - 5033920
E-Mail service@mts-med.com
Web: www.mts-med.com

Amtsgericht Gelsenkirchen HRB 6060
USt-Id. Nr. DE127126366
Geschäftsführer
Dipl.-Ing. Andreas Hoffmann

Volksbank Marl – Recklinghausen eG
BLZ 42661008 Konto 5379999500
IBAN DE55426610085379999500
BIC GENODEM1MRL

Sparkasse Vest Recklinghausen
BLZ 426 501 50 Konto 26 401
IBAN DE02426501500000026401
SWIFT WELA DE D1 REK